

עין משפט ונר מצוה

קבה א **מ**י פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה ג: **קב**ו ב **מ**י שם פ"ו הלכה ג: **קב**ז ג שם הלכה ו:

❖

רבינו חננאל

ואקשין עלה והא על הסבין נמי קתני שהוא טהור, ליתני ר"ע זכיני שאין טומאה במקדש לא לידים ולא לכלים. ורדיוני הכי אותה העת שמשני משנה זו לא גזרו רבותינו טומאה על הכלים אפילו בחור, והכלים בכל מקום טהורים היו אם נגעו במשקין טמאין וכל שכן במקדש, אבל הידים שבחור טמאות, הוצרך ר"ע לומר כי במקדש לא גזרו עליהן טומאה. ואחקין עלה רבא והא אשכחן ירדים וכלים ככחת גזרו עליהן, דהנינן י"ח דבר גזרו בו ביום ומחן הידים וטבול יום והאובלין והכלים שנטמאו במשקין ומשני רבא הכי הנה לסבין דאפילו בחולין לא מטמיא, כי מאין תרד לה טומאה לסבין זו. אם טמאיה, אבן בסבין. הא טמאיה אבן בסבין. הא קיימא לן אין אוכל טמאם כלי, והסבין כלי הוא, ואם נאמר כיון שנגע בו במחט נטמא הסבין מן המחט. המחט כלי והסבין כלי הוא ואין כלי מטמא כלי וממדי דברי רבא. ובאנו לחקור על זה המחט מאיזו דרך טמאה הברש, וטמאנו אם המחט עצמה מטמאת מספק דחיישין שמה מחט זו טמאה היתה, הא אמרין לא גזרו על ספק כלים הנמצאים בירושלים.

גזר וי"ל דר"ע אי"ח דבר קאי שהיתה מחדש וה"ק גי"ח דבר כשעסקו דיניי ידים לא ראו לגזור טומאת ידים במקדש (ס): **האי** סבין דנגע במאי. וס"ל דמייירי בלא משקין: **אין** בלי **מטמא** בלי. ולית ליה דרז יתודה דמוקי לה במחט טמא מת דההוא כלי מטמא כלי^ט אלא כרזי יוסי דלמר כגון שהיתה פרה חסומה: **הא** ברשות היחיד ספיקו **ממא**. תימה הא אלטרין לאוקמא צרשות הרצים משום ידים^י דספיקו צריי טמא: **מכדי** **האי** מחט **דבר שאין בו דעת אישא** הוא. פי' האי מחט כלי שנגע במחט^{יא} דצטומאה לא צעינן שהא צו דעת לישאל אלא המיטמא לחודה דאס לא כן כל טומאת מת ושרץ אפילו צריי יאה ספיקו טהור: **ואמר** רבי יוחנן ובי' המ לאתוי דעירי דמשי

בסתם ידים^{יב} והנהו ידים דכל הפוסל התרומה מטמא ידים להיות שניות אינו אלא לקדשים^{יג} כדמוכח בחגיגה ותירך ר"י דהך גזירה ודאי אינה ההיא דחגיגה אלא מסתמא כשגזרו אסתם ידים שהיו שניות (יב) גזרו כמו כן מסתמא על ידים הנוגעות בראשון שהיו שניות^י הלכך הני ידים שנגעו במחט שהוא ראשון

היה להם להיות שניות אלא דאין טומאת ידים במקדש: **ונימא** אין **טומאת ידים** וכלים במקדש. תימה לריי ממה היה לו לכלי ליתמא אי ממשקין הא משקין צית מטבחיא דכן^י וי"ל דר"ע היא דלמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא איכ לית ליה שהא דכן וזה איין גראה לו דלר' עקיבא יהיו דכן מלטמא כלים^י וא"ת דילמא כי אמר ר"ע זכיני עדיין לא נגזרה גזירה דכלים וגזירה דידים לקדש כבר נגזרה כדלמרינן צפ"ק דשבת (ד' טו. וס) דשלמה גזר לקודש ואינהו גזרו לתרומה וי"ל דגזירה דכלים היינו צי"ח דמן וי"ח דצר קדמו לר"ע וא"ת מנא ליה לגמלא שאין טומאת כלים במקדש דילמא צי"ח דצר גזרו על כלים אף במקדש והא דקמני שהסבין טהור ההיא נשנית קודם י"ח דצר שהיה מעדותו של ר' חנינא סגן הכהנים וי"ל דאס איתא דגזרו צי"ח דצר טומאה על הכלים במקדש הי"ל למיתני צדדיא בשום מקום לאשמעינן דההיא דקמני שהסבין טהור קודם גזירה נשנית^י: **תריייהו** בו ביום גזרו. תימה^י דידים לקודש^ט שלמה

גזר וי"ל דר"ע אי"ח דבר קאי שהיתה מחדש וה"ק גי"ח דבר כשעסקו דיניי ידים לא ראו לגזור טומאת ידים במקדש (ס): **האי** סבין דנגע במאי. וס"ל דמייירי בלא משקין:

אין בלי **מטמא** בלי. ולית ליה דרז יתודה דמוקי לה במחט טמא מת דההוא כלי מטמא כלי^ט אלא כרזי יוסי דלמר כגון שהיתה פרה חסומה: **הא** ברשות היחיד ספיקו **ממא**. תימה הא אלטרין לאוקמא צרשות הרצים משום ידים^י דספיקו צריי טמא: **מכדי** **האי** מחט **דבר שאין בו דעת אישא** הוא. פי' האי מחט כלי שנגע במחט^{יא} דצטומאה לא צעינן שהא צו דעת לישאל אלא המיטמא לחודה דאס לא כן כל טומאת מת ושרץ אפילו צריי יאה ספיקו טהור: **ואמר** רבי יוחנן ובי' לאתוי דעירי דמשי

(נה ד' ה:)דמעת לעת שגזרה עשה משכב ומושב אע"ג דמשכב ומושב אין צו דעת לישאל כשחצרותיה נושאות אותה במטה: לא

גזרו דכולי האי לא שמענו ממתינ': דצדך אחת היו יורדין לצית הטבילה ועולין דצדך אחרת. הנמלאין דצדך הייריה טמאין דמאי צעו התם אלא טמאין היו והיה רואה להטבילן ונפלו ממנו: דרך עליה טהורים. שהטבילן: **ונעטמין אימא סיפא** כו'. ומהא ליכא למשמע מינה דאיכא למידק מרישא הכי ומסיפא הכי ואמוראי דלעיל דלמרי לא גזרו דרישא דוקא דקמני דצדך יירדה הוא דמטמאין הא דכל העיר טהור וסיפא דקמני דרך עליה טהורין לא מידוק מינה הא דכל העיר טמאין אלא לאפוקי גזייתא מצואות קטנים שהיו סמוך לצדך יירדה והליה ופעמים שהיו יורדין דרך אותן מצואות ופעמים עולין והנהו טמאין מספק שהרי מתחלה טמאין היו ספק נפלו צירידה ספק בעליה ומספקא לא נפקי מטומאה אצל שאר כלים ספק טמאין ספק לא נטמאו לא גזרו עליהן ומספק: **כיון דלמר מר חרב הרי הוא כחל** זו נגעה צטומאת מת שהוא אצ הטומאה ונעשה גס המחט אצ הטומאה ואמאי הסבין והידים טהורות: **אדם וכלים נמי ליתמא**. דכל אצ הטומאה מטמא אדם וכלים צין אדם את אדם כלי וכלי אדם צפרשת זאת חקת התורה צספריי^א: **עורה רשות הרצים היא**. לטומאה ואדם וסבין ספק נגעו במחט זה ספק לא נגעו והוא לא ספק טומאה צרה"ר דספיקו טהור: **ופרכינן הא רה"י הוי ספיקו טמא**. הא דבר שאין צו דעת לישאל הוא הסבין. ול"ג האי מחט אלא מכדי דבר שאין צו דעת לישאל הוא ואי גרסי' ליה הכי מפרשינן מכדי האי עדות דמחט דבר שאין צו דעת לישאל הוא הסבין וכל מי שאין צו דעת לישאל כו' דכל ספק טומאה מסוטה גמרי' מה סוטה רה"י ועל הספק טמאה אף כל ספק טומאות צרשות היחיד ספיקו טמא ומינה מה סוטה יש צה דעת לישאל אס נטמאה אס לאו אף כל יש צו דעת לישאל כגון אדם ספק נגע צשרץ ספק לא נגע דיש צו דעת שיכולין לשואלו אס נגע והוא אינו יודע ספיקו טמא: **הצאה בידי אדם**. אדם היה עסוק צה ואס נגע צו הסבין במחט על ידי אדם נגע צו הלכך אס עורה רשות היחיד ספיקו טמא:

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

זכות וטובה וריות ותקנה היא לנו מהפסד קדשים שלא נגזרה גזרת ידים במקדש ליתמא דצדך שאין מטמא אדם דהאי מחט מוקמי ליה דלאו צר טמויי אדם הוא דלילו חוץ למקדש מטמאים ידים צטומאה כל דהו אפילו סתמן משום ידים עסקניות: **ונימא**. נמי זכיני שאין

טומאת כלים במקדש מדרבנן דצדך שאין מטמא מן התורה דלילו בחולין גזור רבנן ציה טומאה ואף על גב דמדלורייתא טהור כדתנן גצי י"ח דצר והאובלים והכלים שנטמאו במשקין והכא קמני סבין טהור: **ידים קודם גזירה כלים נגעו**. ליתמא מדרבנן וכשהעידו עדות זו עדיין לא נגזרה גזירת חכמים על טומאת כלים דרבנן לפיכך לא יוכל לומר זכיני שאין טומאת כלים במקדש דההיא שעמא אפי' צעלמא נמי לא הואי: **צו ציוס**. צעליית חנניה צן חזקיה צן גרון ציליאות השבת^א דתנן אלו פוסלין את התרומה: **הספר**. והתסי מפרש טעמא משום תקנת ספרים שהיו מניחין את הספרים עם התרומה ועכצרים אוכלים אותם: **ופידים**. אפילו סתמן אס נגע צתרומה בלא נטילת ידים: **והטבול יוס**. והתסי^ב פריך הא דלורייתא היא ומשני סמי מכאן טבול יוס: **אלא אמר רבא**. ודאי צבר נגזרה על הכלים מדרבנן שיטמאו במשקין ומיניה הכא ליכא משקין והנה לטומאה סבין דלפילו בחולין שלא חשו להפסידן לא שייכא צהו הכא טומאה לסבין דהאי סבין דנגע צמאי שיטמאויהו לא צשר ולא מחט אין יכולין לטמאו דאין אוכל ולא כלי שאינו אצ הטומאה מטמאין כלים אפילו מדרבנן ולא גזרו חכמים מדצריהם טומאה על הכלים אלא שיטמאו מן המשקין ומשום משקה צו

חצה: מאי עמידסי. דמטמא צשר: **ספק מחט**. לא ידעינן אי טמא אי טהור ושל מי היתה: **על ספק הרוקין**. לומר שמה של צו או של נדה הן ורוקין^א אצ הטומאה הן לטמא אדם דכתבי (ויקרא טו) וכי ירוק הוצ: **מחט על טמא מת**. שהוא אצ הטומאה והמחט עצמו אצ הטומאה דמצי הרי הוא כחלל^ב ולקמיה פריך אמאי הסבין והידים טהורין אף גופו של כהן טמא הוא וצריך טבילה והעריב שמש דלורייתא: **רבי יוסי צר' אבין אמר**. לעולם ספק מחט וכגון שהיתה פרה חסומה וצאה מן מחוץ לירושלים דל"ג האי מחט אדם וכלים נמי ליתמא אמר רב אשי זאת אומרת *עורה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור הא ברשות היחיד ספיקו טמא הוא מכדי האי מחט דבר שאין בו דעת לישאל הוא^א וכל דבר שאין בו דעת לישאל בין ברה"ר בין ברה"י ספיקו טהור משום דהוי ספק טומאה הבאה בידי אדם ואמר רבי יוחנן^{יב} **ספק טומאה הבאה בידי אדם נשאלין**

לא צלעמה דהוו להו ספק כלים של מקומות אחרים: **של שוק העליון**. שם היו מתקצינן טמאין שלא לטמא את חציריהם: **ואע"ג דאיסתוקו צו**. שרצינוהו עוצר צשוק זה שנמלא צו רוק אשמעינן דלא גזרו דכולי האי לא שמענו ממתינ': דצדך אחת היו יורדין לצית הטבילה ועולין דצדך אחרת. הנמלאין דצדך הייריה טמאין דמאי צעו התם אלא טמאין היו והיה רואה להטבילן ונפלו ממנו: דרך עליה טהורים. שהטבילן: **ונעטמין אימא סיפא** כו'. ומהא ליכא למשמע מינה דאיכא למידק מרישא הכי ואמוראי דלעיל דלמרי לא גזרו דרישא דוקא דקמני דצדך יירדה הוא דמטמאין הא דכל העיר טהור וסיפא דקמני דרך עליה טהורין לא מידוק מינה הא דכל העיר טמאין אלא לאפוקי גזייתא מצואות קטנים שהיו סמוך לצדך יירדה והליה ופעמים שהיו יורדין דרך אותן מצואות ופעמים עולין והנהו טמאין מספק שהרי מתחלה טמאין היו ספק נפלו צירידה ספק בעליה ומספקא לא נפקי מטומאה אצל שאר כלים ספק טמאין ספק לא נטמאו לא גזרו עליהן ומספק: **כיון דלמר מר חרב הרי הוא כחל** זו נגעה צטומאת מת שהוא אצ הטומאה ונעשה גס המחט אצ הטומאה ואמאי הסבין והידים טהורות: **אדם וכלים נמי ליתמא**. דכל אצ הטומאה מטמא אדם וכלים צין אדם את אדם כלי וכלי אדם צפרשת זאת חקת התורה צספריי^א: **עורה רשות הרצים היא**. לטומאה ואדם וסבין ספק נגעו במחט זה ספק לא נגעו והוא לא ספק טומאה צרה"ר דספיקו טהור: **ופרכינן הא רה"י הוי ספיקו טמא**. הא דבר שאין צו דעת לישאל הוא הסבין. ול"ג האי מחט אלא מכדי דבר שאין צו דעת לישאל הוא ואי גרסי' ליה הכי מפרשינן מכדי האי עדות דמחט דבר שאין צו דעת לישאל הוא הסבין וכל מי שאין צו דעת לישאל כו' דכל ספק טומאה מסוטה גמרי' מה סוטה רה"י ועל הספק טמאה אף כל ספק טומאות צרשות היחיד ספיקו טמא ומינה מה סוטה יש צה דעת לישאל אס נטמאה אס לאו אף כל יש צו דעת לישאל כגון אדם ספק נגע צשרץ ספק לא נגע דיש צו דעת שיכולין לשואלו אס נגע והוא אינו יודע ספיקו טמא: **הצאה בידי אדם**. אדם היה עסוק צה ואס נגע צו הסבין במחט על ידי אדם נגע צו הלכך אס עורה רשות היחיד ספיקו טמא:

נשאלין

שהידים טהורות. מוס' הלאי^א. והשתא פריך שפיר והא תריווריהו בו ביום גזרו. מוס' שאקן. י. כון דמחט הוי את הטומאה. מוס' ר"פ ד"ה זאת. י. דקתני ירדים טהורות. חי' הרי"ן. דבי"א לא היה אדם עצמו טהור דאיהו הוי דבר שיש בו דעת לישאל. מוס' שאקן. יא. ר"ל סבין והאי דנקט מחט כלומר היינו מעשה מחמת מחט. מוס' ר"פ.

מסורת הש"ס

א) שבת יג: [וציס פ"ה מ"ב], ב) [בבבכות צג: חגיגה כ, ג] א) שקלים פ"ח [מ"א], ד) שם [מ"ב], ה) [לעיל יד: ושי"ג], ו) [פסוטה כח: דה ד' ה: א:], ז) מדה ה:, ח) [שבת יג: א:], ט) [שם יד: י] י) [שם: א:] כ) [ורדקין כש"ש], ל) [לעיל יד: א:], מ) [תקת יט טז, כב], נ) [שבת טו, א] ס) [וע"ע מו' שבת טו, ד"ה אלא],

❖

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה שאין וכו' אסתם ידים שהיו שניות לתרומה גזרו כמו כן מסתמא על ידי הטבעי צראשון שהיו שניות לתרומה הלכך הני ידים שנגעו בבשר שהוא ראשון:

❖

מוסף רש"י

הספר. כל כתבי הקודש, תורה נביאים וכתובים, פוסלין תרומה מנגנן (שבת יג:), והידים. סתמן קודם נטילתן (שם), אין כלי. שאינו אצ הטומאה, מוטמא כלי (בבבכות ב:), בחלל חרב. הקס חרב לחלל מתכת שנגע צמת הרי הוא אצי אבות הטומאות צמת נגעו, ושנגע צטמא מת הרי הוא אצ הטומאה כמורה, גזירה המכוס הוא ממתכת אצל טומאת מת ולא אצל שאר טומאות (לעיר יד ובעירי חולין ג הובא לעיר יד), דבר שאין בו דעת לישאל. אס נגע אצו לא נגע (נדח) ספק טומאה הבאה בידי אדם. כגון טמא שין צידו, ספק נגע ככלי המונה על גבי קרקע ספק לא נגע, ואע"י שאדם לא היה עסוק ככלי השימא, הואיל והטומאה צאה ע"י אדם, ספק נגעה הטומאה ככלי ספק לא נגעה, משכינן לא כמו ששם לה דעת לישאל וציה^א, ספקו טמא (נדח ה:).

❖

מוסף תוספות

א. [ן לאו] היינו ההיא גזירה דכל הפוסל וכו'. מוס' שאקן. ב. דומיא דהא דקתני בהרה היר מטמאת חבירתה היינו דוקא לקדש. מוס' הלאי^א. ג. שהרי מפני שהם עסקניות גזרו עליהם, ובהוראי שאין עסקניות ליגע באב הטומאה, שהרי אינו מצוי, אלא מפני שהן עסקניות ליגע בראשון טימא אותה, וכ"ש כשנגעו ודאי בראשון והכא ודאי נגעו. חי' הרי"ן. ובתוס' ר"פ מוכת דעגלמא גזרו דלאשון מטמא את הידים. ד. ובמחט נמי לא מיטמו דאין כלי מטמא כלי. מוס' שאקן. ה. שאותה טומאה אינה אלא מדבריהם. חי' הרי"ן. כיון דאינו יכול לסבור דכן ממש שלא יטמא כל עיקר וכו', לית ליה דכן כלל. מוס' הלאי^א. ו. אבל אחריו כן גזרו. מוס' שאקן. ז. מאי קפריך רבה והא ידים. מוס' שבת טו. ד"ה היתוח היה אותן טהורות כאשר היה מקודם שהעיד ר' חנינא כון דמחט הוי את הטומאה. מוס' ר"פ ד"ה זאת. י. דקתני ירדים טהורות. חי' הרי"ן. דבי"א לא היה אדם עצמו טהור דאיהו הוי דבר שיש בו דעת לישאל. מוס' שאקן. יא. ר"ל סבין והאי דנקט מחט כלומר היינו מעשה מחמת מחט. מוס' ר"פ.

התנן בפ"ג חרש שוטה וקטן שנצטמו במכרי שיש בו טומאה הרי אלו בחזקת טהרה, וכל הפקח בחזקת טומאה, וכל שאין בו דעת לישאל ספקו טהור, והא חרש שוטה וקטן מפני שאין בו דעת להשאל ספקו טהור, וכל שכן מחט. ומשני כיון שהיא ספק טומאה הבאה בידי אדם, פירוש שהמתעסק בבשר הרי פקח הוא, כמו שיש בו דעת להשאל דמי, כו' יוחנן דאמר